

**Nr. 220 Der Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes an die Reichskanzlei.
Neustadt a. d. Haardt, 6. September 1935***R 43 I/258, Bl. 130–134 Original¹**Beginn:**Beginn:***[Künftige Verwaltungsgliederung des Saarlands und der Pfalz]**

Der Führer hat entschieden, daß die Rückgliederung des Saarlandes soweit beendet ist, daß mit Beginn oder im Laufe des Monats Oktober die Einführung des Saarlandes in eine größere Verwaltungseinheit zu erfolgen hat². Am freudigsten würden Saarland und Pfalz die sofortige Errichtung des Reichsgaues begrüßen³. Die endgültige Regelung, die auch Wille und Absicht des Führers ist, hat den großen Vorzug, daß sie für die neue Verwaltungseinheit sofort die starke rechtsrheinische Verankerung brächte. Sollten jedoch verwaltungsmäßige und technische Hemmungen die Errichtung des großen Reichsgaues zur Zeit noch nicht ermöglichen und sich der Führer deshalb zu einer provisorischen, für eine kurze Zeit bestimmten Teillösung entschließen, so bliebe nur die 2. denkbare Regelung übrig, Pfalz und Saarland zu einer verwaltungsmäßigen Einheit zusammenzufassen und zu prüfen, inwieweit aus wirtschaftlichen oder politischen zwingenden Gründen angrenzende Gebiete, wie etwa die Restkreise Wadern und Baumholder⁴, sofort in diese Verwaltungseinheit einzubeziehen sind.

Für den Fall, daß Führer und Reichsregierung für diese neue Verwaltungseinheit sofort eine Reichsgauordnung erlassen wollen, unterbreite ich meine Vorschläge über die Grundsätze einer solchen Reichsgauordnung in den beigefügten Anlagen 1 und 2⁵.

Sollte jedoch vom Erlaß einer Reichsgauordnung bis zu dem Zeitpunkt abgesehen werden, zu dem die regionale Neuordnung in ihrer Gesamtheit durchgeführt wird, so schlage ich für die Zwischenregelung die Beachtung folgender Grundsätze vor:

1. Die neue Verwaltungseinheit, die man als Teilreichsgau bezeichnen könnte, erhält bis zum Erlaß der Gauordnung die Stellung eines Landes.

¹ Abschriften mit Anlagen in: R 43 II/496, Bl. 291–309 und R 43 II/497, Bl. 79–95. Abschriften gingen wohl sämtlichen Ressorts zu, was sich aus dem Umstand ableiten läßt, daß unter Berufung auf sie RAM und RERzM mit Schreiben an den RIM vom 18. bzw. 30. 9. 95 ihre rechtzeitige Beteiligung im Falle einer Neuordnung im Raume Pfalz-Saar anmahnten; R 43 I/258, Bl. 146–148. Allgemein s. MUSKALLAS. 295–298.

² Entscheidung Hitlers nicht nachgewiesen. Bereits am 19. 7. 35 hatte Bürckel auf einer Führertagung des Parteigaaues Saar-Pfalz erklärt, die Rechtsangleichung gehe „im wesentlichen“ ihrem Abschluß entgegen und er werde „in der ersten Oktoberhälfte die Rückgliederung als vollzogen melden [...]“. Nach diesem Termin noch ausstehende Angleichungen auf verwaltungsrechtlichem oder steuerrechtlichem Gebiet sind rein technische Angelegenheiten, die sich automatisch vollziehen, ohne daß eine Rückgliederungsregierung sie kontrollieren muß.“ DNB Nr. 1084/35; R 43 I/258, Bl. 128.

³ Gemeint ist der im Zuge der Reichsreform projektierte große „Reichsgau Pfalz“ mit Einbeziehung rechtsrheinischer Gebiete; s. Dok. Nr. 78 Anm. 4. Zu den Vorstellungen Bürckels in dieser Hinsicht vgl. BACHNICK S. 263–268.

⁴ 1919 waren die preußischen Landkreise Merzig und St. Wendel in der Weise zerrissen worden, daß ihre größeren Teile mit den Kreisstädten dem Saargebiet zugeschlagen wurden („Stammkreise“), während die „Restkreise“ Merzig-Wadern und St. Wendel-Baumholder bei Preußen verblieben. Nach der Rückgliederung des Saarlands entstand die Frage, ob diese wirtschaftlich zusammengehörigen Kreise wieder vereinigt und dem preußischen Regierungsbezirk Trier angegliedert oder – wofür Bürckel sich starkmachte – dem Saarland zugelegt werden sollten. Mittelbar damit verknüpft war die Zukunft der oldenburgischen Exklave Birkenfeld/Nahe. Umfangreiches Material hierzu in: R 18/373, Bl. 66–80, 126; R 18/389, Bl. 43, 68, 96 ff. Vgl. MUSKALLAS. 299 f.

⁵ „Grundsätze, die in der deutschen Reichsgauordnung Verwirklichung und Ausdruck finden sollen“, sowie „Bemerkungen“ hierzu; R 43 I/258, Bl. 135–141.

Mit dieser Regelung würde sich der Teilreichsgau Pfalz-Saar organisch in die heutige Gliederung, Verwaltungs- und Rechtsordnung des Reiches einfügen. Das kommende Reichsgaurecht könnte von dieser einheitlichen Grundlage aus weitergefördert werden. Von einer analogen Anwendung des Saarlandgesetzes⁶ muß ich nach meinen Erfahrungen auf das Dringendste abraten. Die kurze Zeit der Saarlandsverwaltung hat gezeigt, daß die im Saarland vorgesehene zentralistische Verwaltung nur eine Übergangslösung sein kann, daß sie zu solchen Unzuträglichkeiten und Hemmungen führt, daß sie auf lange Sicht gesehen dem deutschen Wesen und seiner politischen Haltung nicht entspricht⁷. Sie muß in ihrer Endwirkung zu einer Beseitigung von Verantwortung und Initiative in der Landschaft führen und damit den vom Führer geschaffenen, auf der lebendigen Volkskraft ruhenden Einheitsstaat wieder in Frage stellen.

2. Der Leiter dieser neuen Verwaltungseinheit Pfalz-Saar hat die Stellung eines Reichsstatthalters, verbunden mit den Befugnissen der Landesregierung und obersten Landesbehörde. Außerdem geht für das ehemals preußische Gebiet die Zuständigkeit des Oberpräsidenten auf ihn über.

Mit dieser Regelung wäre in der neuen Verwaltungseinheit von vornherein der Zustand erreicht, daß die Regierung in der Landschaft nicht kollegial geleitet ist, sondern daß die Verantwortung ausschließlich bei einem Manne liegt, der vom Führer bestellt und aufgrund seines Treueverhältnisses zum Führer der erste Garant für die einheitliche Staatsführung in diesem Teilreichsgau ist. Die geltenden Verwaltungsgesetze könnten zunächst beibehalten werden mit der Maßgabe, daß an Stelle des Reichsstatthalters, der Landesregierung, eines Landesministers oder des Oberpräsidenten der Leiter des Teilreichsgaues tritt. Soweit eine oberste Reichsbehörde, wie etwa in Sachen der Gemeindeaufsicht der Reichsinnenminister, besondere Zuständigkeiten auf die preußische oder bayerische Landesregierung übertragen hat, müßte diese Regelung auch für den Leiter des Teilreichsgaues Platz greifen.

3. Der Teilreichsgau Pfalz-Saar ist als Gebietskörperschaft anzusehen, wie es nach dem heutigen Rechtsstand die Länder sind. Das Selbstverwaltungsrecht des Kreises Pfalz geht auf den Teilreichsgau über.

Aus Ziffer 1 ergibt sich wie Satz 2 auch dieser Satz als notwendige Folge. Ich hebe jedoch diesen Grundsatz hervor, um gerade aufgrund meiner Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen, wie wichtig es für ein im Einheitsstaat aufgehendes und im Dienst am deutschen Volk sich erschöpfendes Eigenleben der deutschen Landschaft ist, daß sie die Pflichten und Rechte einer Gebietskörperschaft, also einer gesunden deutschen Selbstverwaltung hat. Mit Rücksicht auf den geringen Umfang der neuen Verwaltungseinheit wird es nötig sein, das Selbstverwaltungsrecht des Kreises Pfalz aufzuheben und auf die Gesamtgebietskörperschaft zu übertragen.

4. Die finanzielle Auseinandersetzung zwischen der neuen Verwaltungseinheit und den bisherigen Trägern der Verpflichtungen wird durch eine Anordnung des Reichsinnenministers geregelt.

Bei dieser Regelung wird es notwendig sein zu bestimmen, daß das bisher im Bereich des Teilreichsgaues den beteiligten Ländern, der Rheinprovinz und dem Kreis Pfalz gehörige Eigentum

⁶ Gesetz über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes vom 30. 1. 35; Dok. Nr. 85 P. 5.

⁷ Damit spielte Bürckel auf seine zahlreichen Konflikte mit Zentralbehörden an. Bereits mit Schreiben an Frick vom 16. 4. 35 (R 43 I/258, Bl. 70–75) hatte er sich gegen die ständige „Einmischung“ Berlins verwahrt: Er allein sei Hitler für den Erfolg der Rückgliederung verantwortlich. Wenn „Einflüsse von dritter und vielfach unverantwortlich sein wollender Seite“ sich geltend machten, könne der Eindruck entstehen, „daß in das Vertrauensverhältnis zwischen dem Führer und mir Hemmungen sich einschalteten, die in ihren Auswirkungen zu einer unerträglichen Lähmung meiner Rückgliederungsmaßnahmen führen müssen“. Zu Reibungen war es insbesondere mit dem RAM (Lohnpolitik, Erhöhung der Erwerbslosenfürsorge) und dem RKomPr. (Verhinderung von Mieterhöhungen, Einfuhrverbot für saarländische Waren ins Reich zur Vermeidung von Spekulationsgewinnen) gekommen; s. R 43 I/257, Bl. 149–151; R 43 I/258, Bl. 61–70; R 43 I/259, Bl. 62–69. Vgl. JACOBY S. 162 Anm. 18. Im April 1936 dann betrieb Bürckel gegen den zuständigen TdA Böhm eigenmächtig eine Lohnerhöhung in der saarländ. Eisenindustrie und wettete, als ihm der RAM unter Berufung auf den offiziellen Lohnstopp in den Arm fiel, vom „Betrug am Saararbeiter“; R 43 I/258, Bl. 271–291.

auf den Teilreichsgau übergeht. Das gleiche müßte für Reichseigentum im Saarland gelten, soweit es zum Verwaltungsaufgabenbereich der neuen Verwaltungseinheit gehört. Um für den Rest des Rechnungsjahres einen möglichst reibungslosen Übergang zu schaffen, wäre der Saarland-Haushalt einschließlich der Reichszuschüsse dem Haushalt des Teilreichsgaues einzufügen. Der Einbau des pfälzischen Haushalts würde zweckmäßig in der Weise erfolgen, daß die Landessteuern, -abgaben und -Stempel in unveränderter Höhe weiter erhoben werden, während die übrigen bisher aus Landesmitteln bestehenden Einnahmen vom Reich unter entsprechender Kürzung der bayerischen Anteile an den Reichssteuern übernommen werden. Sollten der Verwaltungseinheit weitere Grenzgebiete eingefügt werden, ließe sich für diese eine Übergangsregelung leicht finden. Mit dem Beginn des neuen Rechnungsjahres wird der Teilreichsgau unter Berücksichtigung seiner Notlage an den Reichssteuern nach den allgemeinen Grundsätzen beteiligt werden.

5. Die Behörde des Teilreichsgaues soll möglichst klein gehalten werden. Die Regierungen in Saarbrücken und Speyer bleiben aufrechterhalten. Die Reichsarbeitsverwaltung wird der Behörde des Leiters des Teilreichsgaues eingebaut oder durch Personal-Union mit ihr verbunden. Eine Vermehrung der bisherigen planmäßigen Beamtenstellen im Teilreichsgau soll vermieden werden. Die näheren Ausführungen zur Verwaltungsorganisation sind in Anlage 3⁸ enthalten.

6. Der provisorische Sitz des Teilreichsgaues ist Neustadt a/Hdt., das bereits Sitz des politischen Gaues Pfalz-Saar ist.

7. Der Leiter des Teilreichsgaues nimmt seine Tätigkeit am 1. Oktober d. Js. auf. Er hat sofort die erforderlichen Vorbereitungen zu treffen.

Neustadt a/Hdt., den 5. September 1935⁹.

Bürckel

Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes und
Gauleiter Pfalz-Saar.

⁸ „Organisation der Behörde des Leiters des Teil-Reichsgaues“; R 43 I/258, Bl. 142 f.

⁹ Auf Bl. 1 ist das Schreiben datiert: 6. September 1935. – Lammers trug die Eingabe Hitler am 24. 9. in München vor (R 43 I/258, Bl. 130) und erbat anschließend vom RIM eine alsbaldige Stellungnahme, mit dem Bemerkten, Hitler wolle sich mit der Angelegenheit „im Laufe des nächsten Monats“ befassen. Bürckel wurde mitgeteilt, Hitler werde ihm im Oktober zum persönlichen Vortrag empfangen; ebd. Bl. 144 f. Zum Fortgang s. Dok. Nrr. 229 und 237.

Zitierhinweis

Nr. 220 Der Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes an die Reichskanzlei. Neustadt a. d. Haardt, 6. September 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d220>